Thời hiệu khởi kiện trong vụ án trên được tính từ ngày nào?

Tình tiết bổ sung

Trong đơn khởi kiện chị T cho rằng: Giám đốc Công ty Đông Đô đã vô cớ cho chị nghỉ việc trong khi chị không hề có vi phạm gì. Chị T đề nghị Toà án xử buộc Công ty Đông Đô: (1) Hủy quyết định kỷ luật số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị; (2) Công ty phải nhận chị trở lại làm công việc cũ và (3) Bồi thường tiền lương trong những ngày chị không được làm việc cho đến khi Toà án giải quyết xong vụ án.

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Hãy giúp chị T xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tình tiết bổ sung

Khi thụ lý, Toà án đã xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện giữa chị T và công ty cổ phần Đông Đô là "*tranh chấp hợp đồng lao động*"

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với cách xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp của tòa án không? Nếu không, hãy xác định lại quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

***Trong công văn trả lời tòa án, Công ty Đông Đô trình bày*:** trước khi ra quyết định cho chị T thôi việc, ngày 30/9/2005, Hội đồng kỷ luật Công ty đã họp để bàn về hình thức kỷ luật đối với chị T. Thành phần cuộc họp gồm có: Bà Ngô Thu H: giám đốc Công ty; Ông Trần Văn D: phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Công ty; Bà Hoàng Hương L: cán bộ quản lý; Chị Nguyễn Thanh H: tổ trưởng Tổ buồng.

Các thành viên tham gia dự họp đã thống nhất buộc thôi việc chị T. Lý do mà Hội đồng kỷ luật công ty đưa ra là: thời gian gần đây, chị T mắc nhiều khuyết điểm, đã được Giám đốc Công ty trực tiếp nhắc nhở nhiều lần. Những sai phạm cụ thể của chị T mà Hội đồng kỷ luật nêu ra là:

- Làm gãy chìa khoá Phòng 303 ngày 3/7/2005 nhưng không báo cho Tổ kỹ thuật gây phiền hà cho khách, mất uy tín của Khách sạn;

- Thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của Tổ, có lời lẽ thoá mạ tổ trưởng (nhiều lần tái phạm);

- Đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc;

- Thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực đối với khách hàng.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Là luật sư của chị T, anh (chị) cần làm rõ những nội dung gì để chứng minh Quyết định số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị T của Công ty cổ phần Đông Đô là trái pháp luật.

Tình tiết bổ sung